

RECURSO CÍVEL Nº 5072465-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: LUCAS DAHER LAAF (AUTOR)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "FOLGAS INDENIZADAS". VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. "TRABALHO PRÉ EMBARQUE" E "PRÉ EMBARQUE". VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. "COMPENSAÇÃO DE FOLGAS" E "INDENIZAÇÃO SINDMAR". NÃO COMPROVAÇÃO DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente às rubricas "trabalho pré embarque" e "Pré Embarque", tendo em vista o seu caráter remuneratório, bem como para julgar improcedente o pedido referente às rubrica "compensação de folgas" e "Indenização Sindmar", mediante a falta de comprovação do seu caráter indenizatório. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5072465-10.2024.4.02.5101

510015124293 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5072465-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: LUCAS DAHER LAAF (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União/Fazenda Nacional no [evento 17, RECLNO1] em razão da sentença [evento 13, SENT1] de procedência do pleito de exclusão das verbas de "folgas indenizadas", "compensação de folgas", "trabalho pré embarque", "Pré Embarque" e "Indenização Sindmar" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, a União/Fazenda Nacional pugna pela reforma da sentença alegando ser necessário fazer distinção entre a *conversão em pecúnia de folga não gozada* e o *pagamento dobrado pelo serviço efetivamente prestado* em período que, em tese, deveria ser de folga. Aduz que marítimos podem ser mantidos em atividade, com prejuízo de eventuais folgas programadas quando necessário à continuidade operacional. Sustenta a tese de que a quantia recebida pelos trabalhadores como contraprestação dos dias efetivamente trabalhados, ainda que em momentos de folga, é remuneração, não indenização, e que, portanto, tais valores consistem em acréscimo patrimonial do funcionário, fato gerador do IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 19, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [eventos 15 e 17] e isento de custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Na sentença ora recorrida foram julgados procedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "folgas indenizadas", "compensação de folgas", "trabalho pré embarque", "Pré Embarque" e "Indenização Sindmar", bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "folgas indenizadas", "compensação de folgas", "trabalho pré embarque", "Pré Embarque" e "Indenização Sindmar", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, ANEXO10 e evento 1, ANEXO11] e acordo coletivo de [evento 1, CHEQ5].

A rubrica "folgas indenizadas" (ou "folgas não gozadas", ou "indenização de folga", ou "indenização de folga offshore", ou "indenização folga férias") consiste em compensação indenizatória pelo exercício de atividade laborativa durante o período de folga estipulado para os empregados sujeitos a horários variáveis, como previsto no artigo 229 da CLT.

No tocante às rubricas "folgas indenizadas", em que pese o esforço argumentativo da recorrente, não se infere do contexto fático jurídico elementos aptos a infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem, porquanto o pressuposto lógico do reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores cobrados a título de IRPF é a irregularidade de sua cobrança, que se assenta, por sua vez, na inexistência da relação jurídico tributária.

Nesse sentido tem sido o entendimento desta 6ª Turma Recursal, nos termos do julgado abaixo citado:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

*A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, **reformando parcialmente a sentença recorrida, para limitar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito sobre as indenizações de folga denominadas "Folga Indenizada" e "folga indenizada offshore", e julgar improcedente a pretensão autoral com relação às demais rubricas pleiteadas na inicial, na forma da fundamentação supra.** (grifei)*

(Processo 5012125-31.2023.4.02.5103, julgado em 28/08/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

Tal entendimento, assim como o da sentença de origem, encontra respaldo na Turma Nacional de Uniformização (TNU), que firmou a seguinte tese no PEDILEF nº 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020: "*Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*". Nada a prover quanto ao ponto, portanto.

Quanto à rubrica "trabalho pré-embarque" e "pré-embarque", também recebida pelo demandante, trata-se de verba de natureza remuneratória, pois, segundo entendimento firmado no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o trabalho pré-embarque é considerado como tempo à disposição do empregador e deve ser pago a título de hora extra trabalhada:

HORAS EXTRAS. TEMPO À DISPOSIÇÃO. As horas que o empregado fica aguardando embarcar na aeronave, quer plataforma, quer em hotel devem ser pagas como extras, pois o empregado ficava à disposição da empresa, sem poder usufruir do tempo como lhe conviesse, o qual era suprimido não de suas horas de trabalho, mas sim de repouso. (TRT-1 - RO: 0010090-23.2014.5.01.0067 RJ, Relator: GISELLE BONDIM LOPES RIBEIRO, Data de julgamento: 13/12/2017, Sétima Turma, Data de Publicação: 19/03/2018)

Nesse sentido, o entendimento firmado na súmula 463, do Superior Tribunal de Justiça, denota que os valores recebidos a título de indenização por hora extra sofrem a incidência do imposto de renda.

Súmula 463

Incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

Portanto, e pelo mesmo motivo, sobre os valores recebidos a título de "trabalho pré-embarque" deve incidir imposto de renda.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, como verificado no processo 5004756-49.2024.4.02.5103/RJ, julgado por Sessão Extraordinária em 09/10/2024, *in verbis*:

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHO EM PREJUÍZO DO DESCANSO DO TRABALHADOR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE CONSOLIDAÇÃO PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO EVIDENCIADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO EM ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA. DESCABE À EMPRESA AFASTAR TRIBUTOS COM BASE EM NOMENCLATURAS ATRIBUÍDAS EM CONTRACHEQUE. DISPOSIÇÕES PARTICULARES NÃO SE OPÕE AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DO CTN. DENOMINAÇÃO DE VERBA POR PARTICULARES NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43 DO CTN. MANTIDO APENAS O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS FOLGAS INDENIZADAS/TRABALHADAS, SENDO AS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Ademais, quanto à rubrica "Indenização Sindmar", também recebida pelo demandante, assiste razão à recorrente, pois **o autor não trouxe aos autos nenhum subsídio que possibilitasse ao julgador eventualmente inferir o alegado caráter indenizatório dessa verba.**

Neste sentido, aborda-se o precedente 5002710-93.2024.4.02.5101, da 7ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza CAROLINE MEDEIROS E SILVA, acerca da natureza remuneratória da rubrica "Indenização Sindmar", julgado por Sessão Extraordinária em 08/05/2024, assim ementado:

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - INDENIZAÇÃO POR FOLGAS NÃO GOZADAS - NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 167 DO STJ E DA SÚMULA 463 DO E. STJ - REMUNERAÇÃO DA SOBREJORNADA DO EMPREGADO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...)

O autor não desenvolveu qualquer fundamentação acerca das rubricas DOBRA DE EMBARQUE, DIF. DOBRA DE EMBARQUE e INDENIZAÇÃO SINDMAR.

Por fim, quanto à rubrica "compensação de folgas", também recebida pelo demandante, assiste razão à recorrente, pois, assim como ocorreu com a rubrica anterior, o autor não trouxe aos autos nenhum subsídio que possibilitasse ao julgador eventualmente inferir o alegado caráter indenizatório dessa verba.

Com efeito, a parte autora poderia ter feito essa comprovação por meio de maiores esclarecimentos da empresa contratante ou outro meio de prova acerca da natureza jurídica da verba, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que não é possível inferir tal condição apenas pela denominação da rubrica. Desse modo, a incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados, uma vez não comprovada a sua natureza indenizatória, já que não demonstrado que se trata de verba decorrente de conversão de folga não gozada em pecúnia.

A corroborar este entendimento, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, pelo qual vislumbra demais rubricas não indicativas de conversão em pecúnia da folga não gozada, mantendo o entendimento de conferir natureza remuneratória a tais verbas, como verificado no processo **5005080-61.2023.4.02.5107/RJ**, julgado por Sessão Extraordinária em 19/06/2024, *in verbis*:

*"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. **OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA.** PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (GRIFEI)*

E, ainda, o precedente nº **5012655-90.2023.4.02.5117/RJ**, desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, *com os ajustes necessários*, julgado por Sessão Extraordinária em 14/08/2024, assim ementado:

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDGA QUA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."

Nessas condições, voto por **conhecer e dar parcial provimento** ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente às rubricas "trabalho pré embarque" e "Pré Embarque", tendo em vista o seu caráter remuneratório, bem como para julgar improcedente o pedido referente às rubrica "compensação de folgas" e "Indenização Sindmar", mediante a falta de comprovação do seu caráter indenizatório. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se**

5072465-10.2024.4.02.5101

510015124292 .V11